

Bürgschaftserklärung

Unbedingte, unbefristete, unwiderrufliche und selbstschuldnerische Höchstbetragsbürgschaft
(Mietbürgschaft) gemäß §§ 765 ff. BGB

Bürge/Bürgin: Volker Radtke
Leipziger Str. 40
32339 Espelkamp

Gläubiger: Sebastian Tigges, Ehrenfeldstr. 25, 44789 Bochum
– Vermieter (Hauptmieter) –

Hauptschuldner: Kevin Radtke, Taubestr. 7, 04347 Leipzig
– Untermieter –

1. Gesichertes Mietverhältnis

Zwischen dem Gläubiger und dem Hauptschuldner besteht der befristete Untermietvertrag vom 10.08.2026 über die Wohnung Ehrenfeldstr. 25, 44789 Bochum, 1. OG rechts (2 Zimmer, 1 Bad, 1 Flur, 1 Küche, ca. 47,5 m², möbliert). Das Mietverhältnis läuft vom 01.09.2026 bis 30.04.2027. Nach § 4 des Untermietvertrages hat der Untermieter eine Bürgschaft als Sicherheit zu stellen.

2. Bürgschaftserklärung

Hiermit übernehme ich, Volker Radtke, gegenüber dem Gläubiger die **selbstschuldnerische Bürgschaft** für alle gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten des Hauptschuldners aus dem vorgenannten Untermietverhältnis, insbesondere für

- rückständige Mieten, Betriebskostenpauschalen und Vorauszahlungen für Gas und Strom,
- Nachforderungen aus der Abrechnung der Energiekosten nach § 3 Abs. 4 des Untermietvertrages,
- Schadensersatz- und Nutzungsentschädigungsansprüche, einschließlich Ansprüchen wegen nicht zurückgegebener Schlüssel oder nicht vertragsgemäßer Rückgabe der Mietsache.

3. Umfang und Höchstbetrag der Haftung

Meine Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf einen **Höchstbetrag von 960,00 € (in Worten: neunhundertsechzig Euro)**. Dieser Betrag entspricht der in § 4 Abs. 3 des Untermietvertrages vereinbarten Bürgschaftssumme und umfasst auch Zinsen sowie Kosten der Rechtsverfolgung.

Diese Bürgschaft wird zeitlich unbefristet, unbedingt und unwiderruflich übernommen. Ich verzichte auf die **Einrede der Vorausklage** (§ 771 BGB) sowie auf die Einreden der **Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit** (§ 770 BGB); der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

4. Mitbürgschaft

Diese Bürgschaft wird neben einer gleichlautenden Bürgschaft von **Alexandra Wiehe, Fleggestr. 16, 32339 Espelkamp** übernommen. Beide Bürgen haften dem Gläubiger als Gesamtschuldner (§ 769 BGB). Der Gläubiger kann aus beiden Bürgschaften zusammen jedoch insgesamt höchstens 960,00 € verlangen; Leistungen des einen Bürgen wirken in gleicher Höhe haftungsbefreiend für den anderen.

5. Inanspruchnahme

Der Gläubiger wird den Bürgen erst in Anspruch nehmen, nachdem er den Hauptschuldner in Textform erfolglos zur Zahlung aufgefordert hat. Die Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft bedarf der Textform

unter Angabe der geltend gemachten Forderung.

6. Beendigung und Rückgabe der Urkunde

Die Bürgschaft erlischt, sobald sämtliche gesicherten Ansprüche des Gläubigers aus dem Untermietverhältnis erfüllt sind, spätestens mit vollständiger Abwicklung des Mietverhältnisses einschließlich der Abrechnung der Gas- und Stromkosten. Der Gläubiger ist verpflichtet, dem Bürgen die Bürgschaftsurkunde nach Erlöschen unverzüglich im Original zurückzugeben.

7. Sonstiges

Ich übernehme diese Bürgschaft nicht im Rahmen einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit. Eine Kopie des Untermietvertrages vom 10.08.2026 liegt mir vor; sein Inhalt ist mir bekannt. Änderungen und Ergänzungen dieser Erklärung bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung unwirksam sein, bleibt die Bürgschaft im Übrigen wirksam. Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum

Unterschrift des Bürgen / der Bürgin

Name in Druckbuchstaben: **Volker Radtke**, Leipziger Str. 40, 32339 Espelkamp

Hinweis: Diese Bürgschaftserklärung ist gemäß § 766 BGB eigenhändig zu unterschreiben und dem Vermieter nach § 4 Abs. 4 des Untermietvertrages spätestens bei der Schlüsselübergabe im Original auszuhändigen. Eine Unterschrift per Fax, Scan oder E-Mail genügt nicht.